

1502933-54.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... infracionais equiparados a roubo, tráfico de drogas e receptação, tendo sido internado duas vezes (fls. 130).

E essa foi toda a prova oral produzida, que, como se vê, revela a autoria do crime de forma plena.

Além da palavra da vítima, ainda há que se dar crédito à palavra dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão, que sequer conheciam o acusado, não possuindo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502933-54.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502933-54.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323173/2021 - DEL.POL.FRANCISCO

MORATO, 21644992 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 3882/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO

MORATO, 2323173 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE GOUVEIA BARBOSA

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

CAIQUE GOUVEIA BARBOSA, menor de vinte e um anos na data dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque em 28 de novembro de 2021, por volta das 5 horas (correção efetuada em audiência de instrução), na estrada Faustino Bizeto, nº 60,

bairro Vila Firenze, nesta cidade e Comarca de Campo Limpo Paulista, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima R.N.L., a motocicleta HONDA/NXR160 BROS ESDD, cor azul e placa de identificação FXE6H29, além de 01 (um) celular e 01 (um) aliança bens a ela pertencente (fls. 66/67).

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 32/33).

Afastada a hipótese de rejeição liminar da denúncia, além de presentes os pressupostos processuais, as condições para o exercício da ação penal, bem como a justa causa, a inicial foi recebida em 8/02/2022 (fls. 72/73).

FA (fls. 80/82).

Certidão criminal (fls. 83).

Em 23/03/2022, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prisão preventiva do réu foi analisada e mantida (fls. 84/85).

Citado pessoalmente (fls. 90), o réu apresentou sua resposta escrita às fls. 99/100, por meio de advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 93).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 106.

Em 28/06/2022, foi realizada a segunda reavaliação, com a manutenção da prisão preventiva do réu, conforme art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 122/123).

Em audiência de instrução (fls. 131/132), foi ouvida a vítima (fls. 129); duas testemunhas (fls. 127/128) e por fim, o réu foi interrogado, oportunidade em que confessou parcialmente o crime (fls. 130). Ao final, em debates orais, preliminarmente o Ministério Público pediu a correção do horário do roubo, conforme relato prestado pela vítima (aproximadamente cinco horas da manhã); em seguida, pediu a procedência da ação, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. Convertido o julgamento em diligência a pedido da Defesa, para apresentação de memoriais.

Em alegações finais escritas, a Defesa pediu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, posto que a vítima não teve condições de efetuar o reconhecimento e que o réu não foi preso na posse de arma de fogo; subsidiariamente, pediu a fixação das penas nos limites mínimos ante a primariedade do réu, a consideração da confissão e da menoridade relativa; o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, e fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado (fls. 134/139).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com vênia ao esforço da combativa Defesa, a pretensão penal é procedente.

A prova da materialidade do crime decorre do auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência (fls. 8/10, 23/24 e 48/49), auto de exibição e apreensão da moto subtraída do ofendido (fls. 11) e auto de entrega da moto subtraída ao ofendido/proprietário (fls. 45 e 51).

No mesmo sentido, a autoria do crime também é certa, a despeito de o ofendido não ter condições de efetuar o reconhecimento pessoal tendo em vista que os assaltantes usavam capacetes.

Ouvida em Juízo, a vítima R.N.L. declarou, em síntese, que o horário em que ocorreu o roubo era por volta de cinco horas da madrugada, mas que já estava claro o dia. Estava conduzindo sua moto, quando foi abordado por outra moto, com dois ocupantes, que usavam capacetes; o "garupa" estava armado, com uma pistola e anunciou o assalto ordenando que o ofendido deitasse no chão; o assaltante ainda disse que mataria a vítima caso a moto "morresse"; os assaltantes ainda levaram o celular e a aliança da vítima. No período da tarde, a vítima foi informada pela polícia militar que sua moto havia sido localizada. Não conseguiu recuperar a aliança e o celular (fls. 129)

Em delitos como este, não há qualquer razão para que a vítima acuse pessoas inocentes, em especial quando sequer as conhece.

No sentido da preciosidade da palavra da vítima, bem como de sua suficiência para a caracterização das majorantes, a jurisprudência é tranquila, bastando dois exemplos:

"A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto". (Tacrim/SP. AC 1.036.841-3. Relator: Renato Nalini).

E ainda:

"Roubo. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria. Palavra da vítima. Suficiência para fixar responsabilidade penal e reconhecer a causa de aumento. Concurso de agentes e uso de arma de fogo. Presença de dupla qualificadora que autoriza a exacerbação da pena na forma fixada na sentença... Regime fechado que se mostra adequado. Sentença mantida. Recursos negados" (TJSP. Apelação criminal com revisão 990080663283. Relator: Newton Neves. 16ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 10.02.2009. Registrado em 12.03.2009).

"APELAÇÃO. Condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal) - Pretensão de absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas nos autos - Credibilidade das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus - Acusados que foram detidos logo após tentarem roubar o veículo da vítima - Conjunto probatório robusto para sustentar a condenação. Dosimetria - Penas bem dosadas que não merecem qualquer reparo - Mantida fração de redução da pena na fração de 1/3 pela tentativa ante o iter criminis praticado pelos acusados - Regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal justo e proporcional, in casu, para ambos os réus. - Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500778-33.2021.8.26.0559; Relatora: Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Ouvidos logo em seguida, os policiais militares Edson de Melo e Willian Alves Silva, declararam, em suma, que estavam em patrulhamento e receberam via COPOM a notícia de roubo de uma moto em Campo Limpo Paulista. Em seguida, localizaram a moto parada em frente a uma residência no município de Francisco Morato e o réu descendo dela. Abordado, o réu confessou o crime praticado com outro indivíduo. Os policiais ainda efetuaram a pesquisa e constataram que a moto havia sido roubada horas antes em Campo Limpo Paulista. Até então os policiais não conheciam o acusado (fls. 127/128).

Por fim, interrogado, o acusado confessou parcialmente o roubo, dizendo que o praticou juntamente com um amigo (que não soube precisar quem era) e com um simulacro de arma de fogo. Disse que estava na condução da moto usada no roubo, mas que após a subtração, trocou com seu parceiro e assumiu a direção da moto até Francisco Morato, onde foi preso e confessou o roubo. Havia completado recentemente os dezoito anos; quando adolescente respondeu por atos infracionais equiparados a roubo, tráfico de drogas e receptação, tendo sido internado duas vezes (fls. 130). E essa foi toda a prova oral produzida, que, como se vê, revela a autoria do crime de forma plena.

Além da palavra da vítima, ainda há que se dar crédito à palavra dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão, que sequer conheciam o acusado, não possuindo qualquer razão, provada nos autos, para faltarem com a verdade.

Destaco que nada há na lei que tire a credibilidade dos depoimentos de tais agentes públicos tão somente em razão de suas funções.

Por fim, no sentido da credibilidade da palavra de agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

"Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, a prova da grave ameaça (traduzida no emprego da arma de fogo), foi provada pela declaração da vítima. A incidência das causas de aumento de pena do crime de roubo, relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas foram seguramente provadas também pelo depoimento da vítima.

Cabia ao acusado o ônus da prova de que a arma usada no crime era um simulacro, ônus do qual não se desincumbiu; logo, a majorante deve ser considerada.

A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a caracterização da majorante, bastando a palavra da vítima.

Nesse sentido:

"Apelação – Roubo – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal – Maus antecedentes e reincidência – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante – Precedentes – Regime inicial fechado que não comporta alteração diante das peculiaridades do caso concreto – Ausência de pedido expresso de indenização a título de reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP) – Indenização afastada – Recurso parcialmente provido, com determinação." (TJSP; Apelação Criminal 0017718-06.2014.8.26.0071; Relator: Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)

E ainda o Supremo Tribunal Federal:

"(...) I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima -

reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha. (...) V- A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada com instrumento contundente, apto a produzir lesões graves" (STF, HC 93.353-0, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 04.11.2008). Pontuo ainda que o réu foi preso em flagrante na posse da moto subtraída da vítima. Destarte, provada a autoria e a materialidade do crime, a procedência da pretensão penal é de rigor.

Passo a fixar as penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal, em especial à quantidade de ações socioeducativas direcionadas ao réu, quando adolescente, que demonstra personalidade claramente voltada à prática de crimes (certidão criminal de fls. 30/31), bem como das circunstâncias do crime, cometido dolosamente neste município de Campo Limpo Paulista, visando a impunidade, posto que o réu mora em Francisco Morato, para onde fugiu logo após o crime, aumento as penas em um terço, elevando-as para cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa.

Na segunda fase, atento à circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), reduzo as penas em um sexto, trazendo-as para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão e pagamento de dez dias multa. Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal) tendo em conta que ela foi relativa, ou seja, não considerou a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo e ainda não esclareceu quem foi o comparsa no roubo.

Na terceira fase, anoto que não há que se cogitar mais da aplicação do aumento de 3/8 para o caso de duas majorantes (segundo jurisprudência do E. Tribunal de Justiça - Apelação Criminal nº 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Apelação nº 1435655/7, Rel. Cardoso Perpétuo, j. 08.06.04; Apelação nº 1439995/7, Rel. Cláudio Caldeira, j. 07.10.04; Apelação nº 1453479/4, Rel. Pedro de Alcântara, j. 20.10.04; e Apelação nº 1449671/9, Rel. Lopes da Silva, j. 19.10.04), pois com o advento da Lei nº 13.654/2018, o emprego da arma de fogo passou a ter o aumento de 2/3, distinguindo-a das hipóteses do §2º, que foram mantidas em 1/3; logo, em razão da existência de duas causas específicas de aumento de pena, previstas no art. 157, §2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), com aumento de 1/3, e do §2º-A (emprego de arma de fogo), com aumento de 2/3, dobro as penas do acusado elevando-as para oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte dias multa.

No sentido da soma dos percentuais: "APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE... Na derradeira etapa, pena aumentada, percentual resultante da soma de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), resultando em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa mínimos para cada um dos dois roubos" (TJSP. Apelação Criminal 1517041-18.2021.8.26.0050; Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)

Em razão da ausência de dados mais precisos quanto à situação econômica do acusado, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar CAIQUE GOUVEIA BARBOSA, menor de vinte e um anos na data dos fatos, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe as penas de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte dias multa, na forma acima fixada.

Com vênia a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui os elementos necessários para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento do acusado e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser

analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: "Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016). Iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, posto ter sido o crime praticado mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo e concurso de agentes, o que demonstra maior periculosidade do acusado e personalidade incompatível com regime mais brando. A respeito: "o agente de roubo se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa" (RJDTACRIM 28/227)

"ROUBO SIMPLES - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas - Declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Vedado o uso de processos em andamento para a exasperação. Súmula nº 444 do STJ. Conduta social desfavorável. Exclusão, sob pena de bis in idem. Personalidade voltada à prática de delitos. Adequação do coeficiente de aumento para 1/6 - Inviável a manutenção da agravante do artigo 61, II, "h" do CP (crime praticado contra criança) e o reconhecimento da confissão espontânea. Agravante do artigo 61, II, "j", crime praticado durante estado de calamidade pública). Acréscimo na fração de 1/6 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) - Apelo provido em parte para reduzir as penas." (TJSP; Apelação Criminal 1534609-47.2021.8.26.0050; Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

"Sentença condenatória pela prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, inciso II). Apelo do Ministério Público visando o reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e a estipulação do regime prisional mais gravoso. Cabimento - Materialidade e autoria delitiva de roubo em comparsaria e com emprego de arma que restaram demonstradas - Palavras das vítimas e depoimentos insuspeitos de agentes da lei, anotada a admissão dos fatos pelo acusado - Condenação mantida, não se deduzindo apelo defensivo - Dosagem das penas que merece reparos - Pena base fixada no piso - Confissão que não era mesmo de ser considerada, dada a prisão em flagrante, a afastar a benesse, sem falar na súmula 231 do STJ, a arredar a diminuição aquém do mínimo legal - Majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo bem configurada, reconhecida a última nesta instância - Palavras das vítimas válidas em

relação às duas causas de aumento - Ultratividade da lei mais benéfica de rigor - Necessidade de apreensão do artefato - Precedente - Penas redimensionadas - Estipulação do regime fechado que se afigura mais correto ao caso - Recurso ministerial provido". (TJSP. Apelação Criminal n. 0003030-58.2017.8.26.0548, Rel. Ivana David, DJ 14.05.2019).

"Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Recurso do Ministério Público - Acolhimento do pleito para fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena - Precedentes - Recurso provido. Recurso defensivo da acusada Angélica - Preliminar - Menoridade devidamente comprovada na época dos fatos - Anulação do julgamento e remessa dos autos à vara da Infância e Juventude - Preliminar acolhida, Recurso provido. Recurso defensivo do réu Thiago - Preliminar de nulidade do reconhecimento - Inobservância do art. 226 do CPP - Não acolhimento - Norma que constitui mera recomendação legal e não exigência - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimento das vítimas e das testemunhas aptos a justificar o édito condenatório - Reconhecimento pessoal do acusado confirmado em Juízo - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime fechado em atendimento ao pedido do Ministério Público - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Pleito de assistência judiciária gratuita que deve ser examinado pelo Juízo da Execução - Preliminar rejeitada, Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1530694-58.2019.8.26.0050; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 06/07/2022)

O réu não preenche os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade e muito menos para o sursis.

Pontuo ainda que o réu respondeu ao processo preso preventivamente, sendo que durante o feito não houve qualquer alteração nos quadros fático e/ou jurídico, razão pela qual, com muito mais razão, após a prolação de sentença condenatória, não poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário.

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada na cobrança as condições de eventual concessão de gratuidade de justiça.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em nome da Dra. Geiziane Russani Bueno, advogada que patrocinou a defesa do acusado, nos termos da tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 93).

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA